

TEMA 12. Procedimientos de gestión tributaria. Declaraciones y autoliquidaciones. Las Liquidaciones Tributarias. Notificación de las actuaciones tributarias. Recursos. Devolución de ingresos indebidos.

Procedimientos de gestión tributaria.

La gestión tributaria consiste en el ejercicio de un buen número de funciones administrativas y que tienen en común la determinación de la deuda tributaria, no sólo la de practicar las liquidaciones tributarias que correspondan, sino también otras como las de reconocer beneficios fiscales, mantener padrones o incluso realizar actuaciones de comprobación.

La gestión tributaria se inicia:

a) Por una declaración, autoliquidación, comunicación de datos, o bien por otra solicitud del obligado tributario.

b) De oficio por la Administración tributaria.

Existen diversos procedimientos de gestión tributaria, pero destacaremos, por su aplicación al ámbito local, los siguientes:

- El procedimiento iniciado mediante declaración o autoliquidación.
- El procedimiento de concesión de beneficios fiscales.
- El procedimiento de comprobación limitada.

Declaraciones y autoliquidaciones.

Se considerará **declaración** tributaria todo documento presentado ante la Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos (119 LGT).

La presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento por el obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria.

En la liquidación resultante podrán aplicarse las cantidades que el obligado tributario tuviera pendientes de compensación o deducción.

Las **autoliquidaciones** son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar.

Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda.

Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación, dentro del plazo de prescripción.

Las Liquidaciones Tributarias.

La **liquidación tributaria** es el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.

La Administración tributaria no estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento.

Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas. Sólo tendrán la consideración de definitivas las practicadas en un procedimiento inspector previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria y las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter.

Las liquidaciones deberán ser notificadas a los obligados tributarios, con expresión de:

- a) La identificación del obligado tributario.
- b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
- c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho.
- d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición.
- e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
- f) Su carácter de provisional o definitiva.

En el ámbito local, hay una singularidad muy relevante. Como sabemos, las figuras tributarias locales generalmente tienen un carácter censal, en donde predomina un elemento real y objetivo (un bien o derecho), y en donde se produce una continuidad temporal de los hechos imposables, con deudas tributarias de devengo periódico. Por ello, los tributos más importantes se gestionan masivamente a través de **recibos**. La gestión tributaria local se caracteriza fundamentalmente por tanto porque las figuras más

importantes (IBI, IVTM, Tasa de Basura, Agua, IAE) son tributos de cobro periódico por recibo y notificación edictal, a través de la aprobación anual de padrones en donde se contienen todas las liquidaciones que no precisan ser notificadas individualmente cada año. La regulación la tenemos en el art. 102.3 LGT que establece que

“En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al contribuyente con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes.”

Notificación de las actuaciones tributarias.

El régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas generales (Ley 39/2015) con las especialidades previstas en la LGT, que iremos detallando:

Obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las AA.PP.:

- a) Las personas jurídicas.
- b) Las entidades sin personalidad jurídica.
- c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
- e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

Las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

Notificación electrónica

Se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica, a través de la dirección

electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración.

Se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. Las notificaciones electrónicas se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido

Notificación en papel (42 LPAC - 110-111 LGT)

Lugar de práctica de las notificaciones:

Procedimientos iniciados a solicitud del interesado, en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro.

Procedimientos iniciados de oficio, en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.

Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar.

Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma.

El interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones.

Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.

Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

Notificación por comparecencia (112 LGT).

Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación.

Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar

En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el "Boletín Oficial del Estado". Esta publicación se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.

En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado.

En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado". Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta Sección.

Recursos.

En el ámbito tributario local, contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público sólo podrá interponerse el **recurso de reposición**.

Será competente para resolver el recurso de reposición el mismo órgano que haya dictado el acto administrativo impugnado. En el Consorcio, corresponde a la Tesorería General la resolución de los recursos de reposición contra las providencias de apremio y contra las diligencias de embargo, en ejercicio de la jefatura de los servicios de recaudación.

El plazo es de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.

El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito en el que se harán constar los siguientes extremos:

1.º Las circunstancias personales del recurrente y, en su caso, de su representante, con indicación del NIF.

2.º El órgano ante quien se formula el recurso.

3.º El acto administrativo que se recurre, la fecha en que se dictó, número del expediente y demás datos relativos a aquel que se consideren convenientes.

4.º El domicilio que señale el recurrente a efectos de notificaciones.

5.º El lugar y la fecha de interposición del recurso.

En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho. Con dicho escrito se presentarán los documentos justificativos. Si el interesado precisare del expediente deberá comparecer a tal objeto ante la oficina antes de que finalice el plazo de interposición del recurso.

La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo que se trate de sanciones tributarias que quedarán automáticamente suspendidas.

La ejecución del acto quedará suspendida automáticamente si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía. Por tanto, si se solicita la suspensión del acto se acompañarán los justificantes de las garantías, que para que se aplique la suspensión automática deben ser un depósito de dinero o valores públicos o bien aval o fianza o seguro de caución.

Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, no se suspenderá en ningún caso, sin perjuicio de que, si la resolución que se dicte en materia censal afectase al resultado de la liquidación abonada, se realice la correspondiente devolución de ingresos.

No obstante ello, la Tesorería puede paralizar las actuaciones de recaudación, tanto respecto de deudas en período voluntario y ejecutivo, en los mismos supuestos que la normativa tributaria prevé para la suspensión automática, así como en aquellos casos en los que pudieran irrogarse perjuicios a los interesados y a la propia Administración titular del crédito tributario.

El recurso deberá ser resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación. El recurso se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en plazo, si bien la denegación presunta no exime de la obligación de resolver el recurso.

La resolución expresa deberá ser notificada al recurrente y a los demás interesados, si los hubiera, en el plazo máximo de 10 días desde que aquélla se produzca. Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso contencioso-administrativo.

Sólamente a efectos de aclaración, en el ámbito de la Administración del Estado y en el ámbito de los municipios de gran población (Santa Cruz y La Laguna), el recurso de reposición es potestativo y el que procede para agotar la vía administrativa es la reclamación económico-administrativas ante el Tribunal Económico Administrativo correspondiente. Así, si un contribuyente

Devolución de ingresos indebidos.

La Administración tributaria debe devolver a los obligados tributarios y a los sujetos infractores (o a sus sucesores) los ingresos que indebidamente se hubieran realizado (art. 32 LGT)

Con la devolución de ingresos indebidos la Administración tributaria abonará el interés de demora sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al interesado no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del período a que se refiere el párrafo anterior.

El procedimiento (art. 221) para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:

- a) Duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones.
- b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar previsto en la liquidación o autoliquidación.
- c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción.
- d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria. Recordemos en este punto las devoluciones de ingresos derivadas de los actos de gestión catastral en el IBI.

Al margen de estos supuestos, las devoluciones de ingresos se deberán reconocer en un acto administrativo, que será habitualmente la resolución de un recurso de reposición, o en su caso en una resolución judicial.

Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los

procedimientos especiales de revisión (revisión de actos nulos de pleno derecho, revocación o rectificación de errores). Es decir, en ningún caso una solicitud de devolución de ingresos indebidos obliga a revisar el fondo del asunto, como si de otro recurso se tratara.

Por último, no podemos confundir las devoluciones de ingresos indebidos con las **devoluciones de ingresos derivadas de la normativa de cada tributo** (que podríamos calificar de ingresos “debidos”).

En algunas ocasiones, por circunstancias previstas en la regulación del tributo, se producen ingresos correctamente realizados que con posterioridad, y por una circunstancia también prevista en esa regulación, deben devolverse. Un ejemplo son las devoluciones por prorrateo en el IVTM, en el que con posterioridad a la emisión de las listas cobratorias, se produce la baja del vehículo.

Estas devoluciones no generan intereses de demora, salvo cuando haya transcurrido el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.